МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 04 дугаар сарын 27 Дугаар 1/18 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХЭД

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6 дахь хэсэгт заасны дагуу хяналт тавин ажиллаж байна.

Ковид-19 цар тахлын үед эрх чөлөө нь хязгаарлагдсан буюу цагдан хоригдож буй хүмүүсийн нөхцөл байдал улам хүндэрч байна. Эдгээр хүмүүс өөрсдийгөө хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх нөхцөл боломж хомс, бөөгнөрөн байрладаг тул халдвар хамгааллын дэглэм сахихад бусдаас хамааралтай байдаг.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн 3-т “Баривчлагдсан буюу эрүүгийн хэрэгт буруутгагдсан аль ч хүнийг шүүгч буюу хуулийн дагуу шүүн таслах эрх хэмжээ олгогдсон бусад албан тушаалтанд даруй шилжүүлэх бөгөөд хүн хэргээ боломжийн богино хугацаанд шүүхээр шийдвэрлүүлэх буюу суллагдах эрхтэй. Шүүхийн өмнөх шатанд байгаа хүнийг заавал цагдан хорьж байх нийтлэг журам байх албагүй бөгөөд шүүх хуралд оролцох, шүүн таслах ажиллагааны аль ч шатанд байлцах, шаардлагатай тохиолдолд, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэхэд байх баталгаа гаргаж өгсөн бол этгээдийг суллаж болно.” гэж заасан бөгөөд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн дээд комиссарын газраас 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн Ковид-19 цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах зааварчилгаанд хорих анги, түр саатуулах буюу баривчлах байранд халдвар тархах эрсдэл өндөр, эрх чөлөөгөө хязгаарлуулсан хүмүүс халдвар авах нэн эрсдэлтэй бүлэгт хамаардаг тул хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулахыг судлах, анх удаа гэмт хэрэг үйлдсэн, хүчирхийллийн шинжгүй гэмт хэрэг үйлдсэн болон насанд хүрээгүй хүнд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авахгүй байх, ялыг хойшлуулах, хорих ял оногдуулахаас татгалзахыг зөвлөжээ.

Комисст 2021 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын харьяа Цагдан хорих 461 дүгээр ангид давж заалдах шатны шүүхээс дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд болон нэмэлт мөрдөн шалгах ажиллагаа хийлгэхээр прокурорт буцаасан боловч анхан шатны шүүх ажиллахгүй байгаа шалтгаанаар үргэлжлүүлэн хоригдож байгаа нийт 60 гаруй хүний талаар мэдээлэл ирүүлжээ.

Шүүгдэгчид авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг анхан шатны шүүх хэлэлцүүлэг хийж шийдвэрлэх, эсхүл хэлэлцүүлэг хийхгүйгээр шүүгчийн захирамжаар өөрчлөх боломжтой ч шүүхэд халдвар илэрч хөл хорио тогтоосон гэх шалтгаанаар хэргийг хүлээж авахгүй, хугацаа өнгөрч байна.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогч давж заалдах гомдлыг анхан шатны шүүхэд гаргадаг боловч давж заалдах шатны шүүхээс нэмэлт мөрдөн шалгах ажиллагаа хийлгэхээр прокурорт буцаасан хэргийг заавал анхан шатны шүүхээр дамжуулан прокурорт хүргэх тухай хуулийн зохицуулалт байхгүй. Гэтэл давж заалдах шатны шүүхээс магадлалыг шуудангаар явуулсан боловч анхан шатны шүүхээр

дамжуулан хүргэх журамтай гэж тайлбарлан, хавтаст хэргийг прокурорт хүргүүлэхгүй байна. Харин прокурорын байгууллага шүүхээс хэрэг ирээгүй тул цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх эсэхийг шийдвэрлэх боломжгүй гэж тайлбарлаж байгаагаас суллагдах боломжтой яллагдагчид тодорхойгүй хугацаагаар хоригдсоор байна.

Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд цагдан хоригдож байгаа яллагдагчид авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний хугацаа дууссан тохиолдолд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай болон Сэжигтэн яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуульд заасны дагуу хорих байрны дарга нэн даруй суллах үүрэгтэй. Хэдий тийм боловч хорих байгууллагын удирдлагын зүгээс яллагдагчийг үргэлжлүүлэн хорих, эсхүл суллах тухай эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр хорих байрны захиргаанд ирээгүй гэсэн үндэслэлээр суллахаас татгалзах тохиолдол гарч байна.

Мөн яллагдагч, түүний өмгөөлөгч таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх хүсэлтийг хугацаа дууссан эсэхээс үл хамааран хэзээ ч гаргах эрхтэй бөгөөд тийнхүү гаргасан хүсэлтийг хэлэлцэхгүй удаашруулсаар байгаа нь хүний эрх зөрчигдөх нөхцөлийг бүрдүүлсээр байна. Тиймээс хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн үйл ажиллагааг коронавируст халдварт цар тахлын нөхцөл байдалд нийцүүлэн цахимаар ажиллах зохион байгуулалтын арга хэмжээг шуурхай авч, холбогдох зөвлөмж, чиглэлийг уламжлах байдлаар хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарал хандуулах шаардлагатай байна.

Иймд хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалтыг үндэслэн Комиссын бүрэн эрхийн хүрээнд дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуульд зааснаар шүүхээс үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулах нөхцөлийг төр хангаж, хэвийн, тасралтгүй ажиллах нөхцөл бүрдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх бүрэн эрхийг шүүхийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлэхээр заасан байх тул яллагдагч, шүүгдэгчид авсан цагдан таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх шүүхийн хэлэлцүүлгийг цахимаар болон боломжит өөр хувилбараар нэн даруй хийх, прокурорт буцаасан хэргүүдийг заавал анхан шатны шүүхээр дамжуулалгүйгээр холбогдох байгууллагад хүргүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээг шуурхай авах;

2.Цагдан хорих байранд хэт их бөөгнөрөл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор анх удаа гэмт хэрэг үйлдсэн, жирэмсэн, бага насны хүүхэдтэй, 55-аас дээш насны эмэгтэй, 60-аас дээш насны эрэгтэй, архаг, хууч өвчтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон насанд хүрээгүй хүнд цагдан хорих арга хэмжээ авахгүй байх, ял хойшлуулах нөхцөл боломжийг судлан шийдвэрлэх;

3.Зөрчлийн тухай хуульд сонгох шийтгэлтэй байхаар заасан зөрчилд аль болох баривчлахаас өөр шийтгэл оногдуулах, зайлшгүй шаардлагаар оногдуулсан шийтгэлийн биелэлтийг түр хугацаанд хойшлуулах, түдгэлзүүлэх боломж нөхцөлийг судлан шийдвэрлэх.

Хувийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН